

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5973/2531

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา
นายชิต คงไชย

โจทก์
ล.

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 288

จำเลยใช้ไม้ไผ่กลมตันมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร ดีผู้เสียหายถึง 10 ครั้ง ผู้เสียหายถูกตีที่ศีรษะด้านซ้ายอันเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกาย จนกะโหลกศีรษะด้านหลังร้าว สมองกระทบกระเทือน สลบไปนานประมาณ 5 ชั่วโมง แสดงว่าจำเลยตีโดยแรงประกอบกับขณะที่ดีผู้เสียหายจำเลยพูดว่าถ้าดีไม่ตายจะยิงซ้ำให้ตาย และหลังจากผู้เสียหายสลบ จำเลยยังถือไม้ไผ่เข้าไปและพูดว่าจะดีให้ตายอีกหลายครั้ง แต่มีคนห้ามไว้แสดงว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๘๐ และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๘๗ ให้จำคุก ๔ ปี คำให้การชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา

คดีมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คง จำคุก ๓ ปี ของกลางริบ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘,๘๐ จำคุก ๑๒ ปี นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยนำเสนอรับกันฟังได้ว่าจำเลยได้ใช้ไม้ไผ่กลมตันมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑ เมตร ดีผู้เสียหายหลายที่ถูกที่บริเวณศีรษะ ปราบกฏบาดแผลมีรอยบวมช้ำของหนังศีรษะ ด้านซ้ายกะโหลกศีรษะร้าวด้านหลัง สมองกระทบกระเทือนผู้เสียหายสลบนาน ประมาณ ๕ ชั่วโมงคงมีปัญหาว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นหรือไม่

พิเคราะห์แล้ว นอกจากข้อเท็จจริงรับฟังได้ดังกล่าวแล้ว โจทก์มีผู้เสียหายเบิกความยืนยันด้วยว่า ขณะที่จำเลยดีผู้เสียหายจำเลยพูดว่า ถ้าดีไม่ตายจะยิงซ้ำให้ตาย คำเบิกความนี้ไม่มีข้อพิรุณ ตัวจำเลยเองให้การรับในชั้นสอบสวนตามบันทึกคำให้การ เอกสารหมาย จ.๕ ด้วยว่า จำเลยดีผู้เสียหายถึง ๑๐ ครั้ง ทั้งยังได้ความจากนางแจ้ง ณรงค์กุล ภริยาผู้เสียหายกับนายสำรอง มิ่งสงค์ ซึ่งเบิกความสอดคล้องต้องกันว่า หลังจากผู้เสียหายสลบมีคนนำไปไว้บนศาลาใกล้ที่เกิดเหตุ จำเลยถือไม้ไผ่เข้าไปและพูดว่าจะดีเสียให้ตายอีกหลายครั้ง ขอนำสืบของจำเลยที่ว่าผู้เสียหายจะใช้มีดแทง จำเลยก่อนจำเลยใช้ไม้เหวี่ยงไป ๒ ที แล้ววิ่งกลับไปจึงไม่น่าเชื่อถือ ไม้อาจรับฟังหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้ เห็นว่าไม้ที่จำเลยใช้ดีผู้เสียหายมีขนาดใหญ่พอสมควร ผู้

เสียหายถูกต้องที่ศีรษะด้านซ้ายอันเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายจนกะโหลกศีรษะด้าน
หลังร้าวสมองกระทบกระเทือน สลบไปนาน ๕ ชั่วโมง แสดงว่าจำเลยตีโดยแรง
ประกอบกับพฤติการณ์จำเลยทั้งขณะเกิดเหตุและเกิดเหตุแล้วข้างต้น เห็นได้ว่า
จำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย ไม่ใช่มีเพียงเจตนาทำร้ายผู้เสียหายเท่านั้น

พิพากษายืน

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

ศาลจังหวัดสงขลา - นายวรรณัฐ สังข์ใหม่

ศาลอุทธรณ์ - นายพิชิต พรหมพิทักษ์กุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ